02 — Conditions de service (abonnement d'un établissement)

English: ../en/02-saas-terms-of-service.md

Cartouche	
Éditeur	Nhill Solution, Kinshasa (République démocratique du Congo)
Version	3.0.0 — 28 octobre 2026
Statut	rédigé sans relecture par un avocat ni par un fiscaliste ; points de relecture recommandés : V-01, V-02, V-03, V-04, V-10, V-12 (00 § 5)
Hypothèses	H-01, H-02, H-03, H-09, H-10, H-11, H-14, H-17, H-20 (00 § 2)
Documents contractuels	1. la proposition écrite acceptée par le Client (offre, plafonds, durée, prix, devise, moyens de paiement, période de grâce) ; 2. les présentes conditions ; 3. l'accord de traitement des données (document 06) ; 4. l'engagement de service (document 07) ; 5. la politique d'utilisation acceptable (document 08). En cas de contradiction, ils prévalent dans cet ordre

Parties

Les présentes conditions lient **Nhill Solution**, dont le siège est à Kinshasa (République démocratique du Congo), ci-après « l'Éditeur », et l'établissement identifié dans la proposition écrite qu'il accepte ou dans son compte Nhill, ci-après « le Client ».

Le Client les accepte en acceptant par écrit la proposition de l'Éditeur (signature, ou réponse par e-mail depuis l'adresse du titulaire) ou, pour une offre souscrite dans l'application, en confirmant sa commande dans l'application.

1. Objet

L'Éditeur fournit au Client un accès, par Internet, au logiciel de gestion commerciale et de caisse Nhill (Nhill Business et, selon l'offre, Nhill POS), hébergé par l'Éditeur et ses sous-traitants, ainsi que l'accompagnement et l'assistance décrits aux articles 7 et 8.

2. Essai et durée

2.1 **Essai gratuit accompagné** : 30 jours, une fois par établissement, sans moyen de paiement ni engagement (document 09).

2.2 **Abonnement** : pour la durée indiquée dans la proposition acceptée ou choisie dans l'application. La nouvelle période commence à la fin de la période en cours.

2.3 **Renouvellement** : l'abonnement se renouvelle automatiquement seulement si le titulaire de l'établissement l'a expressément accepté dans l'application, lorsque la formule le permet ; il peut retirer cet accord à tout moment. Sans cet accord, l'abonnement prend fin à son échéance et le Client renouvelle en payant une nouvelle période. Des rappels sont envoyés avant l'échéance.

3. Offres, prix et paiement

3.1 Aucun prix n'est publié. L'offre (formule, fonctions, plafonds d'utilisateurs, de caisses et de dépôts), la durée, le prix, la devise et les moyens de paiement sont ceux de la proposition acceptée par le Client ou du récapitulatif calculé par le serveur et confirmé dans l'application.

3.2 Un paiement est considéré comme reçu lorsqu'il est confirmé par le prestataire de paiement (notification vérifiée par le serveur) ou enregistré par l'Éditeur après réception des fonds. Les droits du Client changent à ce moment seulement.

3.3 **Changement d'offre** : le passage à une offre supérieure prend effet dès le paiement ; le passage à une offre inférieure prend effet à la fin de la période en cours.

3.4 **Facturation** : l'Éditeur remet au Client une facture pour chaque paiement.

4. Défaut de paiement

Si le paiement n'est pas reçu à l'échéance, le Service reste entièrement disponible pendant la période de grâce indiquée dans la proposition ou dans l'application. Ensuite, l'établissement passe en **lecture seule** : ses données restent consultables et exportables, mais ne peuvent plus être modifiées jusqu'au paiement.

5. Obligations de l'Éditeur

5.1 Fournir le Service avec diligence, conformément à sa documentation.

5.2 Séparer les données de chaque établissement de celles des autres et protéger le Service par des mesures de sécurité raisonnables (échanges chiffrés, contrôle d'accès, journal d'activité, sauvegardes chiffrées), résumées dans le document 13. Aucune mesure ne garantit l'absence totale de vulnérabilité.

5.3 Annoncer à l'avance les maintenances programmées lorsque c'est possible.

5.4 Traiter les données du Client conformément à l'accord de traitement (document 06).

6. Obligations du Client

6.1 Utiliser le Service conformément aux CGU (document 01) et à la politique d'utilisation acceptable (document 08).

6.2 Créer un compte personnel pour chaque utilisateur, attribuer les rôles appropriés, retirer l'accès des personnes qui quittent l'établissement.

6.3 Informer son personnel de l'existence du journal d'activité (modèle de note : document 17).

6.4 Vérifier les paramètres fiscaux (taux, mentions) et respecter ses obligations fiscales et comptables. **Nhill n'est pas un dispositif de facturation agréé ou normalisé par une administration fiscale** : le Client qui y est tenu utilise un dispositif fiscal agréé.

6.5 Disposer d'un accès Internet et d'appareils compatibles (guide d'installation).

7. Accompagnement

La mise en route (démonstration, installation, import du catalogue, formation des utilisateurs) est assurée pendant l'essai accompagné ; un accompagnement complémentaire peut figurer dans la proposition.

8. Assistance

Assistance par le menu « Aide et assistance » des applications et par e-mail à support@nhill.online. L'Éditeur traite les demandes par ordre de gravité, en priorité celles qui empêchent de vendre ou d'encaisser ; aucun délai de réponse chiffré n'est garanti (document 07).

9. Données du Client

9.1 Le Client reste propriétaire de ses données. L'Éditeur agit comme sous-traitant (document 06).

9.2 **Export et réversibilité** : le Client peut exporter ses données à tout moment, y compris en lecture seule, et le titulaire peut télécharger l'archive complète des données de l'établissement. À la fin du contrat, les données restent accessibles en lecture et en export pendant 90 jours, puis sont supprimées, sauf obligation légale de conservation ; les copies de sauvegarde disparaissent ensuite à leur rotation (document 15). Le Client conserve lui-même ses pièces comptables pendant la durée légale (10 ans en droit OHADA).

9.3 **Statistiques d'exploitation** : l'Éditeur consulte des chiffres globaux par établissement (nombre de documents, volumes par devise, utilisateurs actifs) pour exploiter le Service et assurer l'assistance ; chaque consultation est inscrite au journal d'activité du Client.

10. Responsabilité

10.1 L'Éditeur est tenu d'une obligation de moyens. Chaque partie répond des dommages directs prouvés causés par sa faute.

10.2 L'Éditeur ne répond pas des dommages indirects, tels qu'un manque à gagner, une perte de clientèle ou une atteinte à l'image, ni des conséquences d'une saisie erronée, d'un paramétrage fait par le Client, d'un document émis par le Client ou d'un manquement de celui-ci à ses obligations fiscales, ni des coupures d'électricité ou d'Internet chez le Client.

10.3 La responsabilité totale de l'Éditeur est limitée aux sommes payées par le Client au titre du Service pendant les 12 mois précédant le fait à l'origine du dommage. Ces limites ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle, de dommage corporel, ni lorsqu'une règle impérative applicable les interdit.

11. Force majeure

Aucune partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure au sens du droit applicable (notamment troubles graves, catastrophe, coupure généralisée des réseaux). La partie empêchée informe l'autre sans délai.

12. Fin du contrat

12.1 Le Client peut mettre fin à son abonnement selon la proposition acceptée ; en l'absence de renouvellement automatique accepté, l'abonnement prend fin à son échéance.

12.2 L'Éditeur peut suspendre un accès en cas d'usage contraire à la loi ou aux présentes conditions, après avertissement sauf urgence (sécurité, fraude, demande d'une autorité). Chaque partie peut mettre fin au contrat en cas de manquement grave de l'autre resté sans effet après une mise en demeure écrite.

12.3 Les articles 9 (données), 10 (responsabilité) et 13 (confidentialité) continuent de s'appliquer après la fin du contrat.

13. Confidentialité

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre, pendant le contrat et aussi longtemps qu'elles ne sont pas devenues publiques sans faute de sa part.

14. Sous-traitance

L'Éditeur fait héberger le Service par Hostinger International Ltd (Chypre), sur un serveur situé en France, dans les conditions du document 06.

15. Modifications

L'Éditeur peut modifier les présentes conditions. Les modifications importantes sont annoncées au Client avant leur entrée en vigueur ; elles ne s'appliquent à une période déjà payée qu'avec son accord, sauf si une obligation légale les impose.

16. Loi applicable et litiges

Les présentes conditions sont régies par le droit de la République démocratique du Congo, y compris les Actes uniformes OHADA. En cas de différend, les parties recherchent d'abord une solution amiable ; à défaut, les juridictions compétentes de Kinshasa sont saisies. Ces choix ne privent pas le Client de la protection des règles impératives de son pays.